

TEMA XIV



LEY ORGÁNICA 3/2.007, DE 22 DE MARZO, PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES: OBJETO Y ÁMBITO DE LA LEY.

EL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LA TUTELA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN.

EL PLAN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS: ÁMBITO MUNICIPAL, PRINCIPIOS RECTORES; ESTRUCTURA DEL PLAN DE IGUALDAD.

ÍNDICE

0.- Introducción.	
1.- Ley Orgánica 3/2.007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.	
1.1.- Objeto y ámbito de la Ley. 1.2.- El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación.	
2.- II Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos.	
2.1.- Contexto normativo. 2.2.- Ámbito personal, territorial y temporal. 2.3.- Estructura del Plan de Igualdad.	

0.- INTRODUCCIÓN.

El **artículo 14 de la Constitución** española proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo. Por su parte, el **artículo 9.2** consagra la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas.

La igualdad entre mujeres y hombres es un **principio jurídico universal** reconocido en diversos **textos internacionales sobre derechos humanos**, entre los que destaca **la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer**, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1979 y ratificada por España en 1983. En este mismo ámbito procede evocar los avances introducidos por conferencias mundiales monográficas, como la de Nairobi de 1985 y Beijing de 1995.

La igualdad es, asimismo, un **principio fundamental en la Unión Europea**. Desde la entrada en vigor del **Tratado de Ámsterdam**, el 1 de mayo de 1999, la igualdad entre mujeres y hombres y la eliminación de las desigualdades entre unas y otros son un objetivo que debe integrarse en todas las políticas y acciones de la Unión y de sus miembros. Con amparo en el antiguo artículo 111 del **Tratado de Roma**, se ha desarrollado un acervo comunitario sobre igualdad de sexos de gran amplitud e importante calado.

1.- LEY ORGÁNICA 3/2.007, DE 22 DE MARZO PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES.

El pleno reconocimiento de la **igualdad formal ante la ley**, aun habiendo comportado, sin duda, un paso decisivo, ha resultado ser insuficiente. La violencia de género, la discriminación salarial, la discriminación en las pensiones de viudedad, el mayor desempleo femenino, la todavía escasa presencia de las mujeres en puestos de responsabilidad política, social, cultural y económica, o los problemas de conciliación entre la vida personal, laboral y familiar muestran cómo la **igualdad plena**, efectiva, entre mujeres y hombres, aquella «perfecta igualdad que no admitiera poder ni privilegio para unos ni incapacidad para otros», en palabras escritas por John Stuart Mill hace casi 140 años, es todavía hoy una tarea pendiente que precisa de nuevos instrumentos jurídicos.

Resulta necesaria, en efecto, una acción normativa dirigida a **combatir todas las manifestaciones aún subsistentes de discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo y a promover la igualdad real entre mujeres y hombres**, con remoción de los obstáculos y estereotipos sociales que impiden alcanzarla. Esta exigencia se deriva de nuestro ordenamiento constitucional e integra un genuino derecho de las mujeres, pero es a la vez un elemento de enriquecimiento de la propia sociedad española, que contribuirá al desarrollo económico y al aumento del empleo.

La mayor novedad de esta Ley radica, con todo, en la **prevención de esas conductas discriminatorias** y en la **previsión de políticas activas para hacer efectivo el principio de igualdad**. Tal opción implica necesariamente una proyección del principio de igualdad sobre los diversos ámbitos del ordenamiento de la realidad social, cultural y artística en que pueda generarse o perpetuarse la desigualdad. De ahí la consideración de la dimensión transversal de la igualdad, seña de identidad del moderno derecho antidiscriminatorio, como principio fundamental del presente texto.

La Ley se refiere a la **generalidad de las políticas públicas en España, tanto estatales como autonómicas y locales.** Y lo hace al amparo de la atribución constitucional al Estado de la competencia para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles y las españolas en el ejercicio de los derechos constitucionales, aunque contiene una regulación más detallada en aquellos ámbitos de competencia, básica o legislativa plena, del Estado.

Merece, asimismo, destacarse que la Ley prevea, con el fin de alcanzar esa igualdad real efectiva entre mujeres y hombres, un marco general para la **adopción de las llamadas acciones positivas**. Se dirige, en este sentido, a todos los poderes públicos un mandato de remoción de situaciones de constatable desigualdad fáctica, no corregibles por la sola formulación del principio de igualdad jurídica o formal. Y en cuanto estas acciones puedan entrañar la formulación de un derecho desigual en favor de las mujeres, se establecen cautelas y condicionamientos para asegurar su licitud constitucional.

El logro de la igualdad real y efectiva en nuestra sociedad requiere no sólo del compromiso de los sujetos públicos, sino también de su promoción decidida en la órbita de las **relaciones entre particulares**. La regulación del acceso a bienes y servicios es objeto de atención por la Ley, conjugando los principios de libertad y autonomía contractual con el fomento de la igualdad entre mujeres y hombres. También se ha estimado conveniente establecer determinadas medidas de promoción de la igualdad efectiva en las empresas privadas, como las que se recogen en materia de contratación o de subvenciones públicas o en referencia a los consejos de administración.

Especial atención presta la Ley a la corrección de la **desigualdad en el ámbito específico de las relaciones laborales.** Mediante una serie de previsiones, se reconoce el derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y se fomenta una mayor corresponsabilidad entre mujeres y hombres en la asunción de obligaciones familiares, criterios inspiradores de toda la norma que encuentran aquí su concreción más significativa.

La Ley pretende promover la adopción de medidas concretas en favor de la **igualdad en las empresas**, situándolas en el marco de la negociación colectiva, para que sean las partes, libre y responsablemente, las que acuerden su contenido.

De la preocupación por el alcance de la igualdad efectiva en nuestra sociedad no podía quedar fuera el ámbito de la **participación política**, tanto en su nivel estatal como en los niveles autonómico y local, así como en su proyección de política internacional de cooperación para el desarrollo. El llamado en la Ley **principio de presencia o composición equilibrada**, con el que se trata de asegurar una representación suficientemente significativa de ambos sexos en órganos y cargos de responsabilidad, se lleva así también a la normativa reguladora del régimen electoral general, optando por una fórmula con la flexibilidad adecuada para conciliar las exigencias derivadas de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución con las propias del derecho de sufragio pasivo incluido en el artículo 23 del mismo texto constitucional. Se asumen así los recientes textos internacionales en la materia y se avanza en el camino de garantizar una presencia equilibrada de mujeres y hombres en el ámbito de la representación política, con el objetivo fundamental de mejorar la calidad de esa representación y con ella de nuestra propia democracia.

La Ley se estructura en un **Título preliminar, ocho Títulos**, **78 artículos, treinta y una disposiciones adicionales, once disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y ocho disposiciones finales.**

LEY ORGÁNICA 3/2.007, DE 22 DE MARZO, PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES.

TÍTULO PRELIMINAR. Objeto y ámbito de la Ley.

TÍTULO I. El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación.

TÍTULO II. Políticas públicas para la igualdad.

Capítulo I.	Principios generales.
Capítulo II.	Acción administrativa para la igualdad.

TÍTULO III. Igualdad y medios de comunicación.

TÍTULO IV. El derecho al trabajo en igualdad de oportunidades.

Capítulo I.	Igualdad de trato y oportunidades en el ámbito laboral.
Capítulo II.	Igualdad y conciliación.
Capítulo III.	Los planes de igualdad de las empresas y otras medidas de promoción de la igualdad.
Capítulo IV.	Distintivo empresarial en materia de igualdad.

TÍTULO V. El principio de igualdad en el empleo público.

Capítulo I.	Criterios de actuación de las Administraciones públicas.
Capítulo II.	El principio de presencia equilibrada en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella.
Capítulo III.	Medidas de igualdad en el empleo para la Administración General del Estado y para los organismos públicos vinculados o dependientes de ella.
Capítulo IV.	Fuerzas Armadas.
Capítulo V.	Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

TÍTULO VI. Igualdad de trato en el acceso a bienes y servicios y su suministro.

TÍTULO VII. La igualdad en la responsabilidad social de las empresas.

TÍTULO VIII. Disposiciones organizativas.

1.1.- OBJETO Y ÁMBITO DE LA LEY.

1.1.1.- Objeto de la Ley.

Las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana, e iguales en derechos y deberes. Esta Ley tiene por objeto **hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres**, en particular **mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultura**l **para**, en el desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución, **alcanzar una sociedad más democrática, más justa y más solidaria**.

A estos efectos, la Ley establece:

- **Principios de actuación de los Poderes Públicos**.
- **Regulación de los derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas, tanto públicas como privadas**.
- **Medidas destinadas a eliminar y corregir en los sectores público y privado, toda forma de discriminación por razón de sexo**.

1.1.2.- Ámbito de aplicación.

Todas las personas gozarán de los derechos derivados del principio de igualdad de trato y de la prohibición de discriminación por razón de sexo.

Las obligaciones establecidas en esta Ley **serán de aplicación a toda persona, física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia**.

1.2.- EL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LA TUTELA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN.

TÍTULO I. EL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LA TUTELA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN.	
Art. 3.	El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres.
Art. 4.	Integración del principio de igualdad en la interpretación y aplicación de las normas.
Art. 5.	Igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al empleo, en la formación y en la promoción profesionales, y en las condiciones de trabajo.
Art. 6.	Discriminación directa e indirecta.
Art. 7.	Acoso sexual y acoso por razón de sexo.
Art. 8.	Discriminación por embarazo o maternidad.
Art. 9.	Indemnidad frente a represalias.
Art. 10.	Consecuencias jurídicas de las conductas discriminatorias.
Art. 11.	Acciones positivas.

Art. 12.	Tutela judicial efectiva.
Art. 13.	Prueba.

1.2.1.- El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres.

El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la **ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil.**

1.2.2.- Integración del principio de igualdad en la interpretación y aplicación de las normas.

La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres **es un principio informador del ordenamiento jurídico** y, como tal, se integrará y observará en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas.

1.2.3.- Igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al empleo, en la formación y en la promoción profesionales, y en las condiciones de trabajo.

El principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, **aplicable en el ámbito del empleo privado y en el del empleo público**, se garantizará, en los términos previstos en la normativa aplicable, en el **acceso al empleo, incluso al trabajo por cuenta propia, en la formación profesional, en la promoción profesional, en las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas y las de despido**, y **en la afiliación y participación en las organizaciones sindicales y empresariales**, o en cualquier organización cuyos miembros ejerzan una profesión concreta, incluidas las prestaciones concedidas por las mismas.

No constituirá discriminación en el acceso al empleo, incluida la formación necesaria, una diferencia de trato basada en una característica relacionada con el sexo cuando, debido a la naturaleza de las actividades profesionales concretas o al contexto en el que se lleven a cabo, dicha característica constituya un requisito profesional esencial y determinante, siempre y cuando el objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado.

1.2.4.- Discriminación directa e indirecta.

Discriminación directa.	Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable.
Discriminación indirecta.	Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados.

En cualquier caso, se considera discriminatoria toda orden de discriminar, directa o indirectamente, por razón de sexo.

1.2.5.- Acoso sexual y acoso por razón de sexo.

Acoso sexual.	Sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal, a los efectos de esta Ley constituye acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
Acoso por razón de sexo.	Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.

Se considerarán en todo caso discriminatorios el acoso sexual y el acoso por razón de sexo.

El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación de una situación constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo se considerará también acto de discriminación por razón de sexo.

1.2.6.- Discriminación por embarazo o maternidad.

Constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad.

1.2.7.- Indemnidad frente a represalias.

También se considerará discriminación por razón de sexo **cualquier trato adverso o efecto negativo que se produzca en una persona como consecuencia de la presentación por su parte de queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso, de cualquier tipo, destinados a impedir su discriminación** y a exigir el cumplimiento efectivo del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres.

1.2.8.- Consecuencias jurídicas de las conductas discriminatorias.

Los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo **se considerarán nulos y sin efecto**, y darán lugar a responsabilidad a través de un sistema de reparaciones o indemnizaciones que sean reales, efectivas y proporcionadas al perjuicio sufrido, así como, en su caso, a través de un sistema eficaz y disuasorio de sanciones que prevenga la realización de conductas discriminatorias.

1.2.9.- Acciones positivas.

Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, los Poderes Públicos adoptarán **medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres**. Tales medidas, que serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones, habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso.

También **las personas físicas y jurídicas privadas podrán adoptar este tipo de medidas** en los términos establecidos en la presente Ley.

1.2.10.- Tutela judicial efectiva.

Cualquier persona podrá recabar de los tribunales **la tutela del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53.2 de la Constitución** [1], incluso tras la terminación de la relación en la que supuestamente se ha producido la discriminación.

La **capacidad y legitimación para intervenir en los procesos civiles, sociales y contencioso-administrativos** que versen sobre la defensa de este derecho **corresponden a las personas físicas y jurídicas con interés legítimo**, determinadas en las Leyes reguladoras de estos procesos.

La persona acosada será la única legitimada en los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo.

1.2.11.- Prueba.

De acuerdo con las Leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias, por razón de sexo**, corresponderá a la persona demandada probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad**.

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el órgano judicial, a instancia de parte, podrá recabar, si lo estimase útil y pertinente, informe o dictamen de los organismos públicos competentes.

Lo establecido en el apartado anterior **no será de aplicación a los procesos penales.**

2.- II PLAN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.

El **I Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres** del Ayuntamiento de Madrid y sus OO.AA., fue aprobado por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, en su sesión del día 15 de diciembre de 2.016. La vigencia de este Plan de Igualdad era de 3 años (enero 2017 - diciembre 2019), sin embargo, la situación generada por la pandemia causada por el virus Covid-19, motivó su aplicación también durante el año 2020. Durante su vigencia se han realizado los distintos informes de seguimiento correspondientes a cada uno de los años y al final del periodo un informe de seguimiento y evaluación final del Plan correspondiente al periodo 2017-2020.

Durante el año 2021, en el marco de la Comisión de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos, atendiendo a los requerimientos recogidos en el Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, se ha elaborado el II Plan de Igualdad entre mujeres y hombres del Ayuntamiento de Madrid y sus OO.AA.

Su elaboración responde, no sólo al mandato normativo establecido, sino también al compromiso adquirido por la actual Corporación en el marco de la Estrategia de Transformación de la gestión de Recursos Humanos 2020-2023, considerando a la plantilla municipal como la piedra angular de la acción de gobierno y manteniendo un compromiso firme con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

[1] Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30 **(art. 53.2. CE).**

El II Plan ha sido aprobado por la Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid con fecha de **4 de noviembre de 2.021.**

2.1.- CONTEXTO NORMATIVO.

Ámbito internacional.	- Declaración Universal de los Derechos Humanos y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966). - I Conferencia Mundial de la Mujer, convocada por Naciones Unidas (1975 Año Internacional de la Mujer). - Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), aprobada por la Asamblea General del Naciones Unidas (1979). - Carta Social Europea aprobada por el Consejo de Europa en Turín (ratificada en 1980). - Plataforma de Acción de Beijing'95, aprobada en la IV Conferencia Mundial de las Mujeres, Naciones Unidas (1995). - Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en sus convenios relativos a la igualdad de remuneración (nº 100), la discriminación en el empleo y la ocupación (nº 111), las personas trabajadoras con responsabilidades familiares (nº 156), la protección de la maternidad (nº 183), y sobre violencia y acoso (nº 190).
Ámbito comunitario.	- Tratado sobre la Unión Europea (1992). - Tratado de Ámsterdam (1997). - Tratado de Lisboa (2007). - Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000). - Carta Europea para la Igualdad de mujeres y hombres en la vida local (2006). - Directivas Comunitarias sobre Igualdad, *Directiva 2006/54/CE* del Parlamento Europeo y del Consejo, (2.006). - Recomendación del Consejo de las Comunidades Europeas (1984), relativa a la promoción de acciones positivas en favor de las mujeres. - Programas comunitarios de Acción para la igualdad entre mujeres y hombres. - Plan de trabajo para la igualdad entre las mujeres y los hombres (2006-2010). - Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres (2010-2015). - Plan de acción de la UE en materia de género (2016-2020). - Estrategia de igualdad de género de la Unión Europea (2020-2025).
Ámbito nacional.	- Constitución Española. - Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. - Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. - Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. - Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

	- Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia. - Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo. - Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres.
Ámbito municipal.	- I Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Madrid y sus OO.AA. (2017-2019). - Directrices para la aplicación de la transversalidad de género en el Ayuntamiento de Madrid (2018). - Plan Operativo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid (2019-2023) - Estrategia de Transformación de la gestión de Recursos Humanos (2020-2023)

2.2.- ÁMBITO PERSONAL, TERRITORIAL Y TEMPORAL.

Ámbito personal.	Su ámbito de actuación se extiende a la totalidad del personal que tenga una relación contractual laboral y/o estatutaria con el Ayuntamiento de Madrid y sus OO.AA.
Ámbito territorial.	Su ámbito territorial se extiende a todos los centros de trabajo del Ayuntamiento de Madrid y sus OO.AA.
Ámbito temporal.	El periodo de vigencia del presente Plan será de tres años, sin perjuicio de los plazos que se establezcan para su seguimiento y revisión.

2.3.- ESTRUCTURA DEL PLAN DE IGUALDAD.

Con el fin de constituirse como una herramienta útil y accesible el Plan se configura con una estructura sencilla.

- Partiendo de la existencia de un **objetivo general** se ha elaborado un **diagnóstico**, que figura como **anexo** a este Plan, referido a diferentes aspectos y cuestiones relativas al peso de la variable sexo en determinados ámbitos que afectan al personal que presta servicio en el Ayuntamiento y sus organismos autónomos.
- La información obtenida en la elaboración del **diagnóstico** ha permitido fijar unas **líneas de intervención** que se constituyen en instrumentos que permiten aportar un soporte estructural al Plan.
- Cada línea establece, a su vez, una serie de **objetivos específicos** cuyo desarrollo se concreta en una serie de **medidas.**
- Lo anterior se complementa con un modelo de **evaluación** que tomando como referencia la evolución de los indicadores y el grado de cumplimiento de las medidas permitirá, con carácter periódico, conocer el grado de realización de los objetivos del Plan.

OBJETIVO GENERAL.	El objetivo general que persigue este Plan es **avanzar en la igualdad entre mujeres y hombres en el Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos**.
LÍNEAS DE INTERVENCIÓN	Las actuaciones que orientan el II Plan de Igualdad se estructuran a través de tres líneas de intervención: • Línea 1: La **institución**. • Línea 2: La **comunicación**. • Línea 3: Las **personas**. En cada **línea** de intervención se establecen una serie de **objetivos específicos** en los que se concretan las **medidas** que sirven de guía de la política municipal en materia de Igualdad. Los objetivos y medidas recogidas se acompañan de un conjunto de **indicadores**, que permitirán realizar un seguimiento del Plan. Además, las medidas se presentan calendarizadas en el tiempo de vigencia del Plan e incluyen los ámbitos responsables e implicados en su implementación.

LÍNEAS DE INTERVENCIÓN.	**OBJETIVOS ESPECÍFICOS (y medidas).**
Línea 1. **La institución.**	**1.1.- Incorporar el principio de igualdad en la gestión y la organización municipal.** 1- Mantenimiento de las Unidades de Género de cada área de gobierno, distrito y organismo autónomo. 2- Garantizar la inclusión de clausulas de igualdad en las contrataciones realizadas a empresas externas del Ayuntamiento y sus OO.AA. 3- Incluir la variable sexo en los documentos administrativos, formularios, solicitudes, impresos, etc. 4- Incluir la variable sexo en todas las encuestas, estudios, memorándums o estadísticas que realice el Ayuntamiento y sus OO.AA. 5- Procurar la concesión equilibrada de distinciones entre hombres y mujeres. 6- Integrar la perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales. 7- Realizar un análisis con perspectiva de género sobre la siniestralidad laboral y las enfermedades profesionales en el Ayuntamiento de Madrid y sus OO.AA. 8- Adaptación de uniformes, en aquellos sectores donde se requiere su uso a las características morfológicas de mujeres y hombres, y a personas con percentiles extremos. **1.2.- Implementación, seguimiento, evaluación y difusión del Plan.** 1- Realizar el seguimiento y evaluación del II Plan de Igualdad por la Comisión de Igualdad, con una periodicidad de, al menos, semestral. 2- Realizar anualmente una presentación del informe de seguimiento y evaluación del II Plan de Igualdad.

	3- Evaluación periódica del II Plan de Igualdad sobre la base de la actualización periódica del diagnóstico. 4- Incluir el seguimiento y resultados de las medidas de este Plan en las memorias de impacto de género y en las memorias de cumplimiento de objetivos de igualdad del presupuesto municipal. 5- Difundir el II Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid y sus OO.AA.
	1.3.- Alcanzar la paridad en la representación. 1- Procurar una presencia equilibrada de mujeres y hombres por parte del Ayuntamiento y sus OO.AA. y de los sindicatos en todas las mesas de negociación, comisiones y comités.
Línea 2. **La Comunicación.**	**2.1.- Utilizar un lenguaje inclusivo y no discriminatorio.** 1- Difundir la Guía para el uso inclusivo del Lenguaje en el Ayuntamiento de Madrid y sus OO.AA. 2- Continuar incluyendo módulos de lenguaje inclusivo en la formación en materia de comunicación. 3- Continuar incluyendo cursos de formación en lenguaje inclusivo dirigidos a gabinetes de prensa y unidades de comunicación, y fomentar la asistencia del personal directivo y de recursos humanos. 4- Revisar los contenidos de AYRE y madrid.es para incluir la perspectiva de género, lenguaje inclusivo e imágenes no sexistas. 5- Revisar cualquier tipo de documentos administrativos, solicitudes, bases de convocatoria, material didáctico formativo, impresos, etc., para su adecuación al lenguaje inclusivo. 6- (en blanco). 7- Actualizar el espacio de igualdad en Ayre y crear un buzón para elaborar encuestas, recibir aportaciones, sugerencias, etc., sobre igualdad de género.
	2.2.- Eliminar el sexismo y los estereotipos de género. 1- Utilizar imágenes y mensajes en la publicidad institucional interna que no tenga connotaciones sexistas o estereotipadas. 2- Desarrollar campañas de sensibilización interna dirigidas a eliminar el sexismo y los estereotipos de género. 3- Fomentar la imagen de las mujeres policías y bomberas en las redes sociales y la web municipal.
Línea 3. **Las Personas.**	**3.1.- Evitar la segregación horizontal y vertical.** 1- Incluir un informe de impacto de género en el expediente de aprobación de la oferta anual de empleo público. 2- Incluir acciones positivas en las bases de los procesos de selección de turno libre, promoción interna y provisión de puestos cuando haya infrarrepresentación. En las bases de los procesos selectivos que requieran pruebas físicas: modificar los baremos o marcas, desde la perspectiva de género; invertir el orden de las pruebas de selección en las convocatorias que exijan pruebas físicas, realizándose en primer lugar y con carácter eliminatorio las pruebas psicotécnicas y de conocimiento.

	3- Introducir en todos los temarios de los procesos selectivos y, en su caso, en los cursos selectivos, contenidos relativos a la igualdad de género, en proporción al nivel de cada convocatoria o plaza. 4- Procurar la presencia paritaria de mujeres y hombres en los tribunales y órganos de selección.
	3.2.- Suprimir el sexismo y la estereotipación. 1- Revisar y corregir, desde la perspectiva de género y el lenguaje inclusivo, la denominación de los puestos de trabajo, categorías, requisitos, titulaciones y descripción de funciones.
	3.3.- Asegurar el acceso al teletrabajo en condiciones de igualdad entre mujeres y hombres. 1- Realizar un estudio sobre los puestos de RPT susceptibles de teletrabajar, los autorizados para el teletrabajo y dentro de estos, las medidas de conciliación solicitadas, desagregado por sexo. 2- Fomentar medidas para favorecer la desconexión digital.
	3.4.- Equilibrar la presencia de mujeres y hombres en los distintos niveles y grupos. 1- Procurar la presencia paritaria de mujeres y hombres en las comisiones de valoración en los procesos de provisión de puestos. 2- Valorar las acciones formativas de igualdad de género en los procesos de provisión de puestos. 3- Incluir acciones positivas en los criterios de desempate en las candidaturas, al final del proceso de adjudicación de puestos en procesos de provisión, cuando exista infrarrepresentación.
	3.5.- Promover la igualdad salarial cuando se detecten disparidades. 1- Actualizar el informe sobre retribuciones complementarias desde la perspectiva de género.
	3.6.- Asegurar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las acciones formativas. 1- Mantener en el Plan de Formación Municipal acciones formativas de materias relacionadas con la igualdad de género. 2- Realizar acciones de sensibilización para fomentar la asistencia de personal directivo y de Recursos Humanos y la asistencia de los hombres en los cursos de igualdad de género. 3- Favorecer la capacitación técnica del personal de las Unidades de Igualdad de Género de las diferentes Áreas de Gobierno, Distritos y Organismos Autónomos. 4- Procurar la presencia equilibrada de mujeres y hombres como personal formador, ponente y coordinador de acciones formativas del Plan de Formación municipal dentro, en su caso de los criterios establecidos en el Anexo II. 5- Realizar acciones de sensibilización para fomentar la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los cursos sobre ámbitos en los que conste infrarrepresentación.

	6- Realizar acciones de sensibilización para fomentar la asistencia de mujeres en cursos de formación específica para el desarrollo de su carrera profesional en sectores masculinizados. 7- Reforzar formación obligatoria en horario laboral. 8- Potenciar la plataforma municipal de formación on-line para favorecer la participación en los cursos, en especial, aquellos que son necesarios para promocionar. 9- Realizar cursos de formación obligatoria en materia de prevención, detección y atención a la violencia de género, para la plantilla de la Policía Municipal. 10- Realización de cursos de formación en igualdad de género y en materia de prevención a la violencia de género, dirigidos a personal que presta servicios de atención al público. 11- Incluir en las encuestas de evaluación de la formación preguntas sobre igualdad de género.
	3.7.- Propiciar la conciliación en los tiempos de vida. 1- Facilitar información (nº de solicitudes, denegaciones …) a la Comisión de Igualdad sobre los permisos, excedencias, licencias, modificaciones de turno o jornada relacionadas con la conciliación de la vida familiar, personal y laboral desagregada por sexo con una periodicidad mínima semestral (o a demanda de una de las partes). 2- Realizar campañas en AYRE, para la difusión y utilización de los permisos, excedencias y licencias relacionados con la conciliación de la vida familiar, personal y laboral y la corresponsabilidad.
	3.8.- Intervenir en situaciones de especial protección: acoso sexual y por razón de sexo y violencia de género. 1- Revisar el Protocolo para la prevención, detección y actuación frente al acoso sexual, acoso por razón de sexo u orientación sexual e identidad y expresión de género del Ayuntamiento de Madrid y sus OO.AA. 2- Difundir el contenido del Protocolo de actuación frente al acoso sexual y el acoso por razón de sexo y realizar periódicamente campañas de sensibilización en AYRE y otros canales. 3- Elaborar un Protocolo de actuación en situaciones de violencia de género. 4- Continuar realizando cursos de formación, seminarios, talleres, sobre la prevención de la violencia de género, acoso sexual y acoso por razón de sexo.

El **periodo de vigencia** del presente Plan de Igualdad es de tres años, **del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre del 2024**, y se realizará un seguimiento en cada uno de estos tres años, del grado de implantación del mismo. Ello permite la ejecución progresiva de las medidas y un análisis anual del nivel de realización de las mismas.

Muchas de las medidas incluidas en el Plan presentan una temporalización permanente lo que supone su incorporación a la actividad habitual de las unidades responsables de su implantación, no siendo por lo tanto acciones coyunturales.

El **seguimiento de la ejecución de las medidas y cumplimiento de los objetivos** del II Plan se realizará en la **Comisión de Igualdad.**

Bibliografía

. Ley Orgánica 3/2.007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6115

. II Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos.
https://transparencia.madrid.es/FWProjects/transparencia/PlanesYMemorias/Planes/Ficheros/IIPlanIgualdad.pdf